

## ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

|                              |                             |            |
|------------------------------|-----------------------------|------------|
| คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 716/2530 | ธนาคาร มหานคร จำกัด         | โจทก์      |
|                              | เจ้าพนักงาน พิทักษ์ทรัพย์   | ผู้ร้อง    |
|                              | บริษัท เอ็กซ์ ไทย จำกัด     | ผู้คัดค้าน |
|                              | นาย กิติรัตน์ สวัสดิ์ภักดิ์ | จำเลย      |

พ.ร.บ.ล้มละลาย พ.ศ.2483 มาตรา 115

จำเลยเป็นหนี้ผู้คัดค้านตามสัญญาซื้อขายและรับสภาพหนี้ต่อมาจำเลยชำระหนี้ดังกล่าวด้วยการออกเช็คให้ไว้ และผู้คัดค้านฟ้องให้จำเลยรับผิดชอบชำระหนี้ดังกล่าว แต่ได้ทำสัญญาประนีประนอมยอมความและศาลพิพากษตามยอมไปแล้ว ดังนั้นความรับผิดชอบตามสัญญาซื้อขายหรือการที่จำเลยชำระหนี้ด้วยการออกเช็คไว้เดิม จึงเป็นอันระงับไป กลายเป็นหนี้ตามคำพิพากษตามยอมแม้สัญญาประนีประนอมยอมความจะมีข้อตกลงให้ผู้คัดค้านไปถอนคำร้องทุกข์ในคดีอาญาที่จำเลยได้ออกเช็คไว้ด้วยก็ตาม แต่หนี้ตามสัญญาประนีประนอมยอมความนั้นก็มีได้มีเฉพาะรายที่ผู้คัดค้านได้ร้องทุกข์ไว้ หากมีหนี้รายอื่นรวมอยู่ด้วยจึงเห็นได้ว่าที่จำเลยชำระหนี้ตามสัญญาประนีประนอมยอมความภายหลังจากโจทก์ฟ้องขอให้ล้มละลายเป็นการกระทำที่มุ่งหมายให้ผู้คัดค้านซึ่งเป็นเจ้าหนี้ได้เปรียบแก่เจ้าหนี้อื่นเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ของจำเลยผู้ล้มละลาย ขอให้เพิกถอนการชำระหนี้ตามสัญญาประนีประนอมยอมความดังกล่าวได้ตามมาตรา 115 แห่ง พ.ร.บ. ล้มละลายฯ.

คดีสืบเนื่องจาก วันที่ 22 มิถุนายน 2524 โจทก์ฟ้องขอให้ศาลพิพากษาจำเลย เป็นบุคคลล้มละลาย ศาลมีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดเมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2524 เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ยื่นคำร้องว่า จำเลยถูกบริษัทเอ็กซ์ไทย จำกัด เป็นโจทก์ ฟ้องขอให้ชำระหนี้ตามสัญญาซื้อขาย และทำสัญญาประนีประนอมยอมความกัน เมื่อ วันที่ 2 พฤศจิกายน 2524 ให้จำเลยชำระเงิน 154,172 บาท พร้อมดอกเบี้ยจำเลยผ่อนชำระงวดแรกจำนวน 30,000 บาทเมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2524การกระทำของจำเลยมุ่งหมายให้บริษัทเอ็กซ์ไทย จำกัด เจ้าหนี้ได้เปรียบเจ้าหนี้อื่นขอให้เพิกถอนการชำระหนี้ดังกล่าว ตามมาตรา 115แห่งพระราชบัญญัติล้มละลาย ฯ ให้บริษัทเอ็กซ์ไทย จำกัด คืนเงินจำนวน 30,000 บาท พร้อมดอกเบี้ย

บริษัทเอ็กซ์ไทย จำกัด คัดค้านว่า ได้รับชำระหนี้จากจำเลยเป็นเงิน 30,000 บาท ภายหลังจากที่โจทก์ฟ้องจำเลยให้เป็นบุคคลล้มละลายจริงแต่มิได้มุ่งหมายให้ผู้คัดค้านได้เปรียบเจ้าหนี้อื่นเพราะจำเลยประสงค์จะให้หลุดพ้นจากคดีอาญาข้อหาออกเช็คโดยเจตนาที่จะไม่ให้มีการใช้เงินตามเช็ค และผู้คัดค้านได้ทำสัญญาประนีประนอมยอมความไว้ จำเลยชำระหนี้แก่ผู้คัดค้านตามสัญญานั้นขอให้ยกคำร้อง

ศาลชั้นต้นมีคำสั่งให้เพิกถอนการชำระหนี้เงิน 30,000 บาทระหว่างจำเลยกับผู้คัดค้าน ให้ผู้คัดค้านคืนเงินดังกล่าวพร้อมดอกเบี้ย

ผู้คัดค้านอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับ ให้ยกคำร้องของผู้ร้อง

ผู้ร้องฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "...จำเลยเป็นหนี้ผู้คัดค้านอยู่ตามสัญญาซื้อขายและรับสภาพหนี้ แม้จำเลยได้ทำการชำระหนี้ดังกล่าวด้วยการออกเช็คให้ไว้ก็ตาม แต่เมื่อผู้คัดค้านฟ้องให้จำเลยรับผิดชอบชำระหนี้ดังกล่าว และต่อมาได้ทำสัญญาประนีประนอมยอมความ และศาลพิพากษาตามยอม เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2524 ความรับผิดชอบตามสัญญาซื้อขายหรือการที่จำเลยชำระหนี้ด้วยการออกเช็คไว้เดิมเป็นอันระงับไป กลายเป็นหนี้ตามคำพิพากษาตามยอม แม้สัญญาประนีประนอมยอมความจะมีข้อตกลงให้ผู้คัดค้านไปถอนคำร้องทุกข์ในคดีอาญาที่จำเลยได้ออกเช็คไว้ด้วยก็ตาม แต่หนี้ที่จำเลยทำสัญญาประนีประนอมยอมความนั้นก็มีได้มีเฉพาะรายที่ผู้คัดค้านได้ร้องทุกข์ไว้ หากมีหนี้อื่นรวมอยู่ด้วย จึงเห็นได้ว่าที่จำเลยชำระหนี้ไปตามจำนวนดังกล่าว เป็นการกระทำที่มุ่งหมายให้ผู้คัดค้านซึ่งเป็นเจ้าหนี้ได้เปรียบเจ้าหนี้อื่น เป็นการฝ่าฝืนเจตนารมณ์แห่งพระราชบัญญัติล้มละลาย...ซึ่งประสงค์ให้เจ้าหนี้ได้รับชำระหนี้โดยเสมอภาคกัน เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ของจำเลยผู้ล้มละลายขอให้เพิกถอนการชำระหนี้ตามสัญญาประนีประนอมยอมความดังกล่าวได้ ตามมาตรา 115 แห่งพระราชบัญญัติล้มละลาย...ตามนัยคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 681/2519 ระหว่างบริษัทเซลล์แห่งประเทศไทย จำกัด โจทก์ เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ของบริษัทสหวิศรวมหาไทย จำกัด ผู้ล้มละลาย ผู้ร้องบริษัทโชคชัยจำกัด ผู้คัดค้าน บริษัทสหวิศรวมหาไทย จำกัด จำเลย...

พิพากษากลับ ให้บังคับคดีไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น...".

(สุทิน นนทแก้ว-สหัส สิงหวิริยะ-เสวก จันทรผ่อง)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ